

הכנסת העשרים וחמש

יוזם: חבר הכנסת אחמד טיבי

פ/25/4850

הצעת חוק העברת עודפי מזון שנותר ברשות בית חולים ציבורי כללי לארגון לחלוקת מזון, התשפ"ד – 2024

הגדרות

1. בחוק זה –

"ארגון לחלוקת מזון" – כהגדרתו בסעיף 159 לחוק הגנה על בריאות הציבור (מזון);

"בית חולים ציבורי כללי" – כהגדרתו בסעיף 20א לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד–1994¹;

"חוק הגנה על בריאות הציבור (מזון) – בחוק הגנה על בריאות הציבור (מזון), התשע"ו–2015²;

"חוק המועצה הארצית לביטחון תזונתי" – חוק המועצה הארצית לביטחון תזונתי, התשע"א–2011³;

"מזון" – כהגדרתו בחוק הגנה על בריאות הציבור (מזון);

"עודפי מזון" – מזון ראוי למאכל אדם, שאינו שאריות מזון כהגדרתן בחוק הגנה על בריאות הציבור (מזון), שאלמלא ייתרם – יושלך כפסולת;

"השר" – שר הבריאות.

חובת העברת עודפי

2.

בית חולים ציבורי כללי יעביר עודפי מזון שיש לו, בכל יום, לארגון לחלוקת מזון, ובלבד שמתקיימים בארגון הוראות חוק זה, ושתרומת המזון אושרה בידי ועדה לבדיקת איכות המזון לפי סעיף 3.

ועדה לבדיקת

3.

(א) השר ימנה מקרב עובדי משרדו ועדה בת שלושה חברים, שתהיה אחראית על בדיקת איכות עודפי המזון בכל בית חולים ציבורי כללי, ותוודא שהמזון הנתרם ראוי למאכל אדם.

איכות המזון

¹ ס"ח התשנ"ד, עמ' 156.
² דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 36, עמ' 749; ס"ח התשפ"ד, עמ' 184.
³ ס"ח התשע"א, עמ' 996.

(ב) לא יתמנה עובד משרד הבריאות לחבר בוועדה כאמור בסעיף קטן (א) אלא אם כן מתקיימים בו כל אלה:

(1) הוא בעל תואר אקדמי בתחום התזונה;

(2) הוא בעל ניסיון של שלוש שנות עבודה לפחות בתחום התזונה;

(3) הוא לא עלול להימצא, במישרין או בעקיפין, באופן תדיר, במצב של ניגוד עניינים, בין תפקידו כחבר הוועדה ובין עניין אחר או תפקיד אחר שלו; לעניין זה, "עניין אחר" ו"קרוב" – כהגדרתם בסעיף 7 לחוק המועצה הארצית לביטחון תזונתי.

תחולת הוראות חוק.4. הוראות סעיף 2 לחוק עידוד תרומות מזון, התשע"ט–2018⁴, החלות על ארגון עידוד תרומות מזון

חובת ביטוח 5. ארגון לחלוקת מזון יבטח את הפועלים מטעמו או עבורו באיסוף, בארגון או בחלוקת עודפי מזון שנתרמים על ידי בית חולים ציבורי כללי, לשם כיסוי נזקים העלולים להיגרם להם או לצד שלישי במסגרת הפעולות האמורות.

העברת מזון שאינו 6. השר רשאי לקבוע הוראות לעניין העברת מזון שאינו ראוי למאכל אדם בידי בית חולים ציבורי כללי לגוף שהשר יקבע, ולשימושים שיקבע, ובכלל זה להאכלת בעלי חיים, להפקת אנרגיה ולייצור דשן באמצעות קומפוסטציה.

ביצוע ותקנות 7. (א) השר ממונה על חוק זה והוא רשאי, לאחר התייעצות עם שר הרווחה והביטחון החברתי ועם המועצה הארצית לביטחון תזונתי לפי חוק המועצה הארצית לביטחון תזונתי, להתקין תקנות בכל עניין הנוגע לביצועו של חוק זה.

(ב) השר יקבע בדרך האמור בסעיף קטן (א), הוראות בדבר תנאי אחסון, הובלה וחלוקה של תרומות מזון מבית חולים ציבורי כללי ובדבר בדיקות הנדרשות להבטחת איכות ובטיחות המזון;

תחילה ותקנות 8. (א) תחילתו של חוק זה 60 ימים מיום פרסומו. ראשונות

(ב) תקנות ראשונות לפי סעיף 6(ב) יותקנו בתוך 90 ימים מיום תחילתו של חוק זה.

דבר הסבר

הצעת חוק זו נועדה להסדיר את סוגיית אובדן מזון, שהיא בעלת השלכות שליליות רחבות היקף על המדינה בהיבטים סביבתיים, כלכליים וחברתיים. על פי סקר הרכב הפסולת הארצי שפרסם המשרד להגנת הסביבה בשנת 2014, שאריות המזון מהוות כ-30% מסך הפסולת הנזרקת מבתים פרטיים. על זאת יש להוסיף, כי לפי דוח העוני והאי-שוויון של

⁴ ס"ח התשע"ט, עמ' 10.

המוסד לביטוח לאומי לשנת 2022, מספר האנשים החיים מתחת לקו העוני במדינה עומד על כ-1.95 מיליון איש, כ-21% מכלל אזרחי המדינה.

לפי דוח העוני האלטרנטיבי של ארגון "לתת" לשנת 2023, אחד מכל שלושה ילדים חי באי-ביטחון תזונתי (34.4%). בנוסף, לפי האמור בדו"ח חיות כיום במדינה 680,475 (21.1%) משפחות באי-ביטחון תזונתי, מתוכן 312,825 (9.7%) באי-ביטחון תזונתי חמור. עלות סל המזון להבטחת התזונה הבסיסית הנדרשת לקיום מאוזן ותקין למשפחה בת 5 נפשות, עומדת על 3,431 שקלים חדשים לחודש. ההוצאה על מזון בקרב נתמכי הסיוע עומדת על 2,058 שקלים חדשים ומהווה 37.9% מההכנסה החודשית הממוצעת נטו למשק הבית. 47.8% מנתמכי הסיוע העידו כי צמצמו או דילגו על ארוחות עקב מחסור כספי, בהשוואה ל-16.1% בלבד מהאוכלוסייה הכללית. 77.8% מן הנתמכים העידו כי האוכל שקנו לא הספיק ולא היה להם די כסף כדי לקנות עוד, זאת בהשוואה ל-18.1% בלבד שהעידו על כך באוכלוסייה הכללית. 54% מהנתמכים העידו שאכלו פחות ממה שרצו כי לא היה להם מספיק כסף כדי לקנות אוכל ו-35.3% אף העידו כי הם או מבוגרים אחרים בבית הגיעו למצב של רעב.

מציאות זו אינה מתיישבת עם אחריות המדינה ומחויבותה לחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, ולאמנה הבין-לאומית בדבר זכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות משנת 1966 הקובעת כי "מדינות שהן צד באמנה זו מכירות בזכות כל אדם לרמת חיים נאותה עבורו ועבור משפחתו, לרבות מזון".

לפי הדו"ח הלאומי לאובדן מזון והצלת מזון לשנת 2022 שפרסם ארגון לקט ישראל בשיתוף המשרד להגנת הסביבה וארגונים נוספים, היקף המזון האבוד במדינה הינו 2.6 מיליון טונות, ששווה כ-23.1 מיליארד שקלים. שווי המזון הבר-הצלה במדינה הינו 8.1 מיליארד שקלים. סך אובדן המזון במקטע המוסדי ב-2022 הינו 226 אלף טון. כמות אובדן מזון לשנה בבתי חולים הינה 23 אלפי טון שמהווה כ-32% מצריכת המזון המוסדית. כמות המזון הבר הצלה במקטע זה שוות ערך ל-64 מיליון ארוחות בשווי 1.15 מיליארד שקלים, ובבתי החולים ניתן להציל 10.4 מיליון ארוחות בשווי 55 מיליון שקלים.

לצד זאת, כאשר מזון נזרק ומתפרק במטמנות פסולת, נוצרים תהליכים אשר מובילים להפרשת גז מתאן, שהוא גז חממה אשר פוטנציאל ההתחממות הגלובלית שלו גבוה פי 84 ביחס לפחמן דו-חמצני בטווח הקצר (20 שנה), ופי 28 בטווח הארוך (100 שנה). בנוסף, הייצור וההובלה של מזון דורשים אנרגיה, המופקת בדרך כלל באמצעות שריפת דלקים מאובנים כמו נפט וגז טבעי. כאשר מזון מתבזבז, כל האנרגיה שהושקעה בייצורו והובלתו גם היא מתבזבזת, מה שמוביל לפליטת גזי חממה לא נחוצות. לבסוף, הייצור של מזון שאינו נצרך, מוביל לבזבז שטחים חקלאיים שיכלו לשמש לשיתול גידולים חקלאיים ולהגדלת שיעור הפחמן הדו-חמצני הנספג מהאוויר.

לפיכך, מוצע להקים מודל אשר טמונים בו יתרונות כלכליים, חברתיים וסביבתיים רבים, לפיו המדינה מצדה תירתם למאמץ להפחית אובדן מזון, באמצעות קביעת חובת העברת עודפי מזון שראוי למאכל אדם מבתי חולים ציבוריים כלליים לארגונים לחלוקת מזון, וזאת במקביל להחלת ההסדר הנוגע לסייג מאחריות בחוק עידוד תרומות מזון, התשע"ט–2018 בהינתן והארגונים פעלו בהתאם להוראות כל דין החל עליהם ולא התרשלו.

בנוסף, בפעמים רבות ארגוני חלוקת מזון נעזרים במתנדבים לשם איסוף וחלוקת המזון. כדי לעודד מתנדבים אלה, וכדי להגן על הארגון מתביעות הנובעות מפעולת מתנדבים, מוצע לחייב את ארגוני חלוקת המזון לבטח את המתנדבים הפועלים מטעמם או עבורם באיסוף, בארגון או בחלוקת תרומות מזון.

עוד מוצע לאפשר לשר, לאחר התייעצות עם גורמים אחרים, לקבוע בתקנות כללים ואמות מידה לניצול מזון במקרים שאינו ראוי למאכל אדם והוא עתיד להיזרק.

הצעת החוק נכתבה בסיוע קליניקת הכנסת של הפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"ח בתמוז התשפ"ד (24.07.2024)